



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



EXAME PRÉVIO DE EDITAL
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANILAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 21-08-2024 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-016049.989.24-7

Representante: Daniel Bergamini Ruiz

Representada: Prefeitura Municipal de Bocaina

Assunto: Exame prévio de edital do Pregão Presencial nº 016/2024, que tem por objeto a *“contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames laboratoriais, constantes da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (Sistema Único de Saúde) para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde, proporcionando um atendimento de qualidade, eficácia, agilidade e assertividade no diagnóstico de enfermidades”*.

Responsável: Marco Antonio Giro (Prefeito)

Advogado cadastrado no e-TCESP: Daniel Bergamini Ruiz (OAB/SP nº 236.757).

=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. RESTRITIVA DISTÂNCIA MÁXIMA PARA LOCALIZAÇÃO DA CONTRATADA. INDEVIDA LIMITAÇÃO À APRESENTAÇÃO FÍSICA DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES ADMINISTRATIVAS. PROCEDÊNCIA.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se de **exame prévio de edital** do Pregão Presencial nº 016/2024, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA**, que tem por objeto a *“contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames laboratoriais, constantes da Tabela de Procedimentos,*



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



Medicamentos e OPM do SUS (Sistema Único de Saúde) para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde, proporcionando um atendimento de qualidade, eficácia, agilidade e assertividade no diagnóstico de enfermidades”.

1.2 Insurgiu-se o **Representante** contra o estabelecimento de distância máxima para a localização da empresa vencedora.

Sustentou que a cláusula restringe a competitividade do certame, *“uma vez que permite apenas e tão somente que laboratórios do Município de Bocaina participem da licitação, pois nenhuma outra cidade do entorno está localizada a uma distância de até 10 quilômetros”.*

Ademais, apontou que *“Bocaina é uma cidade com aproximadamente 12.000 habitantes e, portanto, trata-se de uma cidade de pequeno porte que possui pouquíssimos laboratórios de análises clínicas”.*

Questionou, ainda, a previsão de que as impugnações ao edital devam ser protocoladas *“junto a Prefeitura Municipal de Bocaina, endereçada ao Departamento de Compras da Prefeitura”.*

1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi concedida liminarmente e referendada por este E. Plenário.

1.4 Regularmente notificada, a **Representada** deixou transcorrer *in albis* o prazo para apresentar justificativas.

1.5 O **Ministério Público de Contas** pronunciou-se pela procedência da representação.

Avaliou que *“a imposição de que o laboratório contratado funcione dentro do Município ou num raio máximo de 10 quilômetros sem, ao menos, a concessão de prazo suficiente para instalação de posto de coleta, restringe a*



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



competitividade do certame, em benefício de empresas sediadas em Bocaina, em afronta ao disposto no art. 9º da Lei 14.133/21”.

Ressalvou, no entanto, que “caso a Municipalidade entenda pela necessidade de que os materiais para análise sejam coletados em sua sede, mediante justificativas técnicas aptas a legitimar a requisição, deverá ser concedido prazo suficiente para que a vencedora instale os equipamentos necessários à execução contratual”.

Além disso, sublinhou ser entendimento pacífico desta Corte que “o ato convocatório deve permitir, fazendo-o expressamente, que impugnações, razões e contrarrazões recursais sejam encaminhadas não só presencialmente (itens 13 e 14 do edital), mas também pelo meio digital ou eletrônico, sem que se cogite a apresentação dos originais nas dependências do órgão licitante”.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Bocaina pretende a *“contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames laboratoriais, constantes da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (Sistema Único de Saúde) para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde, proporcionando um atendimento de qualidade, eficácia, agilidade e assertividade no diagnóstico de enfermidades”.*

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação pertinente e à jurisprudência desta Corte.

2.2 De início, necessário consignar ser legítimo o estabelecimento de distância máxima para a localização do laboratório, mormente porque, de acordo com o edital, o *“transporte da coleta é de responsabilidade municipal”.*



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



Isso porque, inobstante a competitividade ser uma das diretrizes norteadoras dos atos da Administração no procedimento licitatório, não se pode perder de vista o interesse público almejado.

Todavia, há de se considerar, no específico caso em exame, que o município de Bocaina se situa em região com poucas cidades circunvizinhas¹, o que implica, no raio determinado de apenas 10 quilômetros, que a empresa vencedora esteja necessariamente localizada no próprio município contratante.

Ademais, como bem mencionou o Representante, *“Bocaina é uma cidade com aproximadamente 12.000 habitantes e, portanto, trata-se de uma cidade de pequeno porte que possui pouquíssimos laboratórios de análises clínicas”*.

Assim, ausentes quaisquer justificativas por parte da Prefeitura, não há como excluir o risco de indevido prejuízo à competitividade do torneio.

Nesse cenário, deve a Administração reavaliar a distância estabelecida, de forma que possa abranger outros municípios, como Jaú por exemplo, localizado a 22 quilômetros. Pode, ainda, alternativamente, como pontuou o MPC, solicitar que *“os materiais para análise sejam coletados em sua sede, mediante justificativas técnicas aptas a legitimar a requisição”*.

2.3 Outrossim, apesar de o edital mencionar o recebimento de pedidos de esclarecimentos e informações também por *e-mail*, não estende essa possibilidade para as impugnações e recursos administrativos.

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que tais hipóteses também devem ser permitidas por outros meios que não somente o protocolo presencial, viabilizando o exercício desse direito para licitantes que não possam comparecer diretamente à sede do órgão contratante.

¹ Municípios limítrofes e distancias aproximadas: Bariri (31km), Dourado (30km), Boa Esperança do Sul (27 km), Jaú (22km).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



2.4 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **procedentes** as impugnações, determinando que a Administração adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) reavaliar a cláusula que limita a distância estabelecida para a localização da contratada; e
- b) permitir que impugnações e recursos administrativos sejam apresentados por outros meios que não somente o protocolo presencial.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 21 de agosto de 2024.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
CONSELHEIRO